

한전KDN(주)

통 보

제 목 ◇◇센터 상담창구 환경 개선 필요

소 관 부 서 ○○○○실(◇◇센터)

조 치 부 서 ○○○○실(◇◇센터)

내 용

1. 업무 개요

○○○○실 ◇◇센터(이하 “◇◇센터”라 한다)는 인권침해(성희롱·성폭력 등 포함) 관련 사건의 상담·처리 과정에서 피해자 및 신고자 등에 대한 신원 노출 등 2차 피해가 발생하지 않도록 방지하기 위해 ◇◇센터 상담창구(이하 “상담창구”라 한다)를 설치·운영하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「인권경영규정세칙」 제2조(정의)제3호에 따르면 인권침해를 입은 피해자 또는 피해를 주장하는 임직원과 신고자 및 증인 등 조사에 협력하는 임직원이 피해 사실의 신고·조사협력 등을 이유로 회사 또는 다른 임직원으로부터 인사상 불이익 조치를 받거나, 신원 노출, 명예 훼손 등의 피해(정보통신망을 이용한 행위로 인한 피해를 포함한다)를 받는 것을 “2차 피해”로 정의하고 있다.

또한 같은 세칙 제18조(피해자 등에 대한 보호 의무)에 따르면 회사는 피해자 및 신고자 등이 신고, 진술, 자료 제출 등을 하였다는 이유로 인사상 불이익 등

2차 피해를 받지 않도록 보호하여야 하며, 이러한 불이익 조치를 하여서는 아니 된다고 되어 있다.

한편 「성희롱·성폭력 및 스토킹 예방지침」 제2조(정의)에 따르면 「인권경영 규정세칙」 제2조제3호 및 「여성폭력방지기본법」 제3조제3호에 따른 피해를 “2차 피해”로 정의하고 있다.

또한 같은 지침 제10조(성고충 상담창구)에 따르면 회사는 성고충 사건의 상담·처리를 위하여 ◇◇센터에 성고충 상담창구를 설치하여야 하며, 성고충 신고 등의 편의성을 위하여 사이버 창구를 설치·운영할 수 있다. 아울러 성고충 상담창구를 위한 ◇◇센터의 구성 및 대응체계는 해당 지침에서 별도로 정하는 사항 외에는 「인권경영규정」 및 「인권경영규정세칙」에 따르도록 되어 있다.

따라서 ◇◇센터는 「인권경영규정세칙」 및 「성희롱·성폭력 및 스토킹 예방지침」에 따라 피해자 및 신고자 등에 대하여 신원 노출, 인사상 불이익 등과 같은 2차 피해가 발생하지 않도록 방지하고 보호할 의무가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇센터는 인권침해와 관련된 상담을 수행하기 위하여 본사 3층에 상담창구를 설치·운영하고 있다.

그러나 해당 상담창구는 [그림]과 같이 방음시설, 상담용 PC, 상담 중임을 알리는 안내표지 등 상담 수행에 필요한 기본적인 환경을 충분히 갖추어지지 않은 상태로 운영되고 있으며, 상담창구의 위치가 이용자의 출입 및 상담 사실이 외부에 노출될 가능성이 있는 구조로 되어 있어 상담 과정에서 임직원의 사생활과 관련된 정보가 제3자에게 노출될 우려가 있는 것으로 확인되었다.

[그림] 상담창구 위치 및 내부

음영화	음영화	음영화
상담창구 위치(전경)	상담창구 입구	상담창구 내부

따라서 현재 상담창구는 비밀 유지 및 사생활 보호 측면에서 미흡한 상태로 운영되고 있어 이용자의 민감한 정보가 노출될 가능성이 있어 2차 피해 발생 위험이 있다.

관계부서 의견 ◇◇센터는 2차 피해 방지 및 피해자·신고자에 대한 보호의 측면에서 상담창구 환경 개선 필요성에 공감하였으며, 시설관리 담당부서, 예산 담당부서 등과 협의를 통해 상담창구 인프라 개선을 적극 추진하도록 하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○실장은 인권침해 상담창구의 비밀보장 및 사생활 보호 강화를 위해 상담창구 위치 및 공간을 재검토하고, 방음설비 및 출입 통제 등 비밀 유지가 가능하도록 상담 환경을 개선하는 등 2차 피해 방지 관리 체계를 정비하기 바랍니다.(통보)